

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/770/25

הצעת חוק סל מזון בריא – פיקוח על מחירים, שיווק וסבסוד, התשפ"ג–2022

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה לתמוך באוכלוסייה החיה באי ביטחון תזונתי בישראל, לאפשר לה היצע מזון בריא ראוי ונגיש, ויכולת קיום בכבוד, לצד הנגשת סל מזון בריא לכלל אוכלוסיית ישראל, לצורך מעבר לתזונה בריאה.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "ביטחון תזונתי" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א–2011¹;
- "מזון" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015²;
- "סל מזון בריא" – מזון כמפורט בתוספת, וכן כל מוצר נוסף שקבע השר לפי סעיף 3;
- "השר" – שר הרווחה והביטחון החברתי.
- הרכב סל מזון בריא 3. השר יבחן מזמן לזמן את הרכב סל המזון הבריא, ויקבע מוצרים נוספים על המוצרים שמפורטים בתוספת, שיהיו חלק מסל מזון בריא לפי אמות המידה המפורטות בתוספת.
- פטור ממס ערך מוסף 4. מוצרי סל מזון בריא יהיו פטורים ממס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975³.
- פיקוח על מחירים 5. השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, יקבע מוצרים מתוך סל מזון בריא שחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996⁴, יוחל עליהם וייקבע להם מחיר או מחיר מרבי לפי פרק ה' לחוק האמור;

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 996.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 750.

³ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

6. סבסוד סל מזון בריא (א) אדם הנמצא באי ביטחון תזונתי יהיה זכאי להחזר הוצאות מאוצר המדינה בסכום שלא יעלה על 500 שקלים חדשים בחודש עבור רכישת מוצרי סל מזון בריא.
- (ב) השר יקבע בצו תנאים וכללים לזכאות לסבסוד סל מזון בריא לפי סעיף קטן (א); בתנאים כאמור ייכללו, בין היתר, מאפייני הזכאים, רמת הזכאות וסוגי הזכאות, לרבות זכאות בעין לסל מזון או זכאות לשווה ערך לסל מזון באמצעות תלושי מזון או בכל אמצעי אחר שיקבע.
7. ביצוע השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
8. תחילה תחילתו של חוק זה חצי שנה מיום פרסומו.

תוספת

(סעיף 1)

מזון הכלול בסל מזון בריא

- (1) טופו ללא תוספות למעט תבלינים ומלח עד 200 מ"ג נתרן ל-100 גרם, משקאות סויה ללא תוספות למעט מלח עד 50 מ"ג נתרן ל-100 גרם;
- (2) שמן זית, שמן אבוקדו, שמן שקדים, שמן קנולה (לפתית), שמן חריע;
- (3) זרעים, אגוזים, בוטנים, ושקדים גולמיים או קלויים ללא תוספות, לרבות בוטנים, שקדים, אגוזי מלך, אגוזי פקאן, וקשיו;
- (4) דגנים הכוללים את גרעין הדגן בשלמותו בכל צורות ההכנה למעט טיגון, קרקרים, פריכיות ללא תוספות פרט לתבלינים ומלח עד 200 מ"ג נתרן, קמח מדגנים מלאים, פסטה מקמח מלא ללא תוספות;
- (5) גרעין בשלמותו לרבות קטניות שבורות וקלופות בכל צורת הכנה או אריזה למעט טיגון, ללא תוספות פרט לתבלינים ומלח עד 200 מ"ג נתרן ב-100 גרם, קמחי קטניות ללא תוספות, ממרחי קטניות עם תבלינים, טחינה, שמן זית או לימון ומלח עד 200 מ"ג נתרן ל-100 גרם;
- (6) טחינה גולמית ללא תוספות, סלט טחינה מוכן ללא תוספות למעט תבלינים ומלח עד 200 מ"ג נתרן ב-100 גרם;
- (7) דגים טריים, קפואים, גולמיים או מוכנים ללא תוספות, דגים אפויים, צלויים או מתובלים ללא תוספות פרט לתבלינים ומלח עד 200 מ"ג נתרן

ב-100 גרם, שימורי דגים ללא תוספות, למעט תבלינים ומלח עד 200 מ"ג נתרן
ב-100 גרם, מים ושמן צמחיים המאושרים על ידי משרד הבריאות;

(8) ביצים טריות בקליפתן;

(9) עוף והודו טריים, מצוננים או קפואים, שלמים או בחלקים למעט
חלקים פנימיים, אפויים או צלויים ללא תוספות פרט לתבלינים ומלח עד 200
מ"ג נתרן ב-100 גרם;

(10) פירות, ירקות, פטריות מאכל ואצות בצורתם הגולמית, בכל צורת הכנה
או אריזה למעט טיגון, בתוספת של תבלינים ומלח בלבד ולמעט פירות
מיובשים שלא יובשו בהקפאה ועברו תהליך שחזור, ריבות, אבקות,
קונפיטורות ומיצים.

דברי הסבר

בשנת 2018, מחקר של הביטוח הלאומי מצא שאחד מחמישה ישראלים חי באי ביטחון תזונתי, כלומר
ללא נגישות סדירה למזון וללא אפשרות לקיום חיים בריאים. עבור מחצית מאוכלוסייה זו מדובר במצב
קבוע, שסביר שימשך לאורך כל חייהם.

מגפת הקורונה הקשתה את חייהם של רבים, והחריפה משברים קיימים. במהלך המגפה עלה הצורך
המיידי לפתרון משבר אי הביטחון התזונתי של אוכלוסיית ישראל, אם בשל אובדן הכנסה וירידה מתחת
לקו העוני, ואם בשל סגירת גבולות וירידה בסחר הבינלאומי, מהלכים אשר הובילו לקושי בייבוא מזון
בריא בשעת חירום.

תזונה ים תיכונית בריאה הוכחה לא פעם כמגינה מפני שלל מחלות, ובעלת יתרונות בריאותיים
וסביבתיים רבים. שינויי האקלים הצפויים בישראל ובעולם עתידים להוביל לעלייה במחירי מזונות
הבסיס, ומטרת חוק זה היא לטפל בשתי הבעיות, האקלימית והתזונתית. מעבר לדפוסי אכילה
המתבססים על מוצרי סל מזון בריא, המהווים דיאטה ים תיכונית מזינה שבשר ומוצרים מן החי הם רק
חלק קטן מאוד ממנה, יביא להפחתה בצריכת משאבים סביבתיים ופליטת גזי חממה, וכן יגן על
אוכלוסיית ישראל מפני אי ביטחון תזונתי ותת-תזונה.

הנגשת סל מזון בריא לכלל אוכלוסיית ישראל, תוך דגש על תמיכה באוכלוסיות מוחלשות, היא צעד
הכרחי לצורך שמירה על אזרחי ישראל חזקים, בריאים, ועמידים בפני מחלות, במיוחד לאור מגפת
הקורונה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אמילי חיה
מואטי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3334).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי
(פ/24/3779).

הצעת החוק זהה לפ/24/3779 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)